VOTO

PROCESSO: 48500.004137/2016-02.

INTERESSADO: Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição (SRD).

RELATOR: Diretor Reive Barros dos Santos.

RESPONSÁVEL: Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição (SRD).

ASSUNTO: Estabelecimento de novos limites de continuidade DEC e FEC dos conjuntos das Permissionárias de Serviço Público de Distribuição de Energia, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na Audiência Pública nº 64/2016.

I – RELATÓRIO

1. Em 19/03/2013, a ANEEL (REAs nºs 3.973 a 3.998/2013) aprovou os limites de continuidade para o período entre 2013 e 2016 de 26 permissionárias. Posteriormente, em 21/11/2014, a ANEEL (REAs nºs 4.923 a 4.933/2014) aprovou os limites de continuidade para o período entre 2015 e 2017 ou 2018 de 12 permissionárias.

2. Visando obter subsídios e informações adicionais para aprimorar a definição dos novos limites de continuidade dos conjuntos das permissionárias, foi instaurada a Audiência Pública nº 64/2016, com período para envio de contribuições de 22/09/2016 a 04/11/2016, na qual apresentou proposta para os limites, embasada pela Nota Técnica nº 0124/2016-SRD/ANEEL.

3. Em 1º/12/2016, a SRD (Nota Técnica nº 162/2016-SRD/ANEEL) apresentou a análise das contribuições à citada AP, como também a proposta final de definição dos novos limites para os indicadores de continuidade das permissionárias.

4. É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

5. Consta no item 5.10.2 da seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST o procedimento para determinação dos limites de continuidade, que considera os atributos físico-elétricos dos conjuntos de unidades consumidoras das distribuidoras. Porém, a SRD entendeu que a definição de limites das permissionárias pode ser simplificada, não havendo necessidade, neste momento, da extração de atributos e da aplicação da análise comparativa conforme dispõe o PRODIST.

6. Cumpre esclarecer que este é o segundo momento em que os limites são definidos. No primeiro caso[1] foi adotada a mesma análise comparativa prevista no Módulo 8 do PRODIST. Porém, verificou-se na época que o resultado da metodologia não poderia ser aplicado diretamente, tendo sido necessário estabelecer outros parâmetros

[1] Nos Processos 48500.004575/2012-39 e 48500.002987/2014-04 consta a descrição de como foram estabelecidos os primeiros limites de continuidade das permissionárias.

de forma a contornar distorções. Em outras palavras, esta não é a primeira vez em que não se aplica a mesma metodologia das concessionárias às permissionárias.

7. Sendo assim, a proposta de estabelecer um tratamento simplificado ou diferenciado para as permissionárias visa, principalmente, estabelecer limites factíveis, com taxas de decaimento coerentes. Dessa forma, a proposta colocada em Audiência Pública utilizou como referência para as permissionárias a taxa média de redução – ou seja, uma média de melhoria verificada em conjuntos de permissionárias.

8. Conforme ressaltado pela SRD, considera-se que a simplificação no presente processo não implica em perda de precisão. Isso porque o processo de definição dos limites das permissionárias tem complexidade muito inferior ao das concessionárias. A grande maioria das permissionárias possui uniformidade em sua área de atuação, tendo apenas um conjunto elétrico. Essa realidade é bem diferente das concessionárias, que possuem em média cerca de 50 conjuntos.

9. Tendo em vista que a avaliação e a definição de limites para as permissionárias abarcam questões mais simples do que para as concessionárias, propõem-se que os limites sejam estabelecidos para um período de oito anos (duas revisões tarifárias). No caso das concessionárias, a Parcela B e os limites de DEC e FEC são definidos no momento da revisão tarifária. A Parcela B é obtida após a análise da eficiência da empresa, e pode haver redução do valor estabelecido para o próximo ciclo de revisão. Tal fato não implica em mudança da aplicação dos limites de continuidade. Sob esse aspecto, e considerando que as permissionárias podem pleitear a Parcela B, entende-se que uma maior estabilidade na definição dos limites irá possibilitar um melhor planejamento das permissionárias.

10. Outro ponto discutido na Audiência Pública foi a participação do suprimento. Apesar das interrupções externas fazerem parte do histórico de apuração das empresas e já estarem incorporadas nos limites estabelecidos para os indicadores DEC e FEC, em alguns casos, houve piora do histórico do suprimento, o que, segundo a SRD demanda ajustes nos limites iniciais. Em tais casos, foi proposta a adoção do mesmo procedimento utilizado para a Ceris[2], qual seja, considerar como ponto de partida os limites vigentes com a realização de algum ajuste com base no suprimento da empresa.

11. A Audiência Pública nº 64/2016 recebeu contribuições de 18 diferentes agentes: distribuidoras, associação e instituto. Dentre as contribuições recebidas, destaco as consideradas mais relevantes: (i) contexto regulatório para definição da receita requerida das permissionárias; e (ii) significativa taxa de decaimento.

12. Sobre o contexto regulatório, recentemente, a ANEEL aprovou um novo modelo regulatório de reajustes e revisões tarifárias para as permissionárias de distribuição de energia elétrica. No modelo, cada permissionária propõe seu valor de Parcela B, limitado a um valor teto. Acrescenta-se ao contexto regulatório a Lei nº 13.360, de 17/11/2016[3], que retira descontos na compra de energia, concede subvenção para as cooperativas que possuem menor densidade de carga e limita o aumento em cada processo tarifário anual a 20%. Os agentes afirmam que devido à retirada dos descontos com a compra de energia haverá um significativo aumento nas tarifas das permissionárias. Na tentativa de reduzir tal aumento, as permissionárias alegam que irão pleitear uma redução do valor para sua Parcela B, o que refletiria em uma piora na qualidade do serviço prestado e na ultrapassagem dos limites de continuidade.

13. Sobre a contribuição, a SRD argumenta que a receita deve ser proposta pela permissionária, considerando os itens que a mesma julgue necessários. Dessa forma, deve ser levado em consideração, no momento

[2] Processo 48500.003334/2016-04 que tratou da revisão extraordinária dos limites de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC da Cooperativa de Eletrificação da Região de Itapecerica da Serra – Ceris.

[3] Conversão da Medida Provisória 735/2016.

do pleito, os limites dos indicadores e a necessidade da melhoria continua da continuidade do fornecimento, conforme prevê a legislação e os Contratos de Permissão.

14. Sobre o impacto da Parcela B das permissionárias, foram analisados os pleitos de 22 empresas que passaram por revisão ou reajuste tarifário em 2016. Observou-se que apenas 3 solicitaram uma pequena redução da Parcela B (ajustada pelo mercado) em relação ao valor estabelecido no processo anterior, sendo que as demais solicitaram aumento da Parcela B. Dessa forma, não se verifica uma tendência de pleitos no sentido de reduzir a Parcela B, conforme sugere a contribuição.

15. Por fim, sobre a taxa de decaimento, a SRD ressalta que esse é o segundo momento de análise dos limites e, portanto, é natural que sejam necessários ajustes através da aplicação de taxas de decaimento maiores, uma vez que uma simples análise dos limites ainda indica que há espaço para melhorias.

16. Da proposta submetida à Audiência Pública nº 64/2016, a taxa de decaimento foi revista devido à atualização do histórico de apuração, que considerou a redução verificada entre os anos de 2013 e a média móvel de 2016. Como consequência, verificou-se uma taxa mais branda, o que viabiliza a aplicação dos limites no período de 8 anos, 9,66% e 11,10% para o DEC e o FEC, respectivamente. Como já justificado anteriormente, a taxa final proposta foi obtida da metade da taxa de decaimento anual atualizada, chegando aos valores, já arredondados, de 4,83% e 5,55%, para o DEC e o FEC, respectivamente. Valores inferiores aos propostos na Audiência Pública nº 64/2016 (7% e 8% para o DEC e o FEC, respectivamente).

17. Os limites propostos para as permissionárias considerando a atualização são apresentados nas Tabelas 1 e 2. Percebe-se que os limites foram definidos em um horizonte de oito anos, sem a necessidade de revisão após esse período – sinal de "≥" nas tabelas. Isso não significa que os limites permanecerão fixos indefinidamente, mas apenas indica que não será obrigatória a revisão da Resolução até 2024 se não for identificada a necessidade[4].

Tabela 1 – Limites propostos para o DEC dos conjuntos das permissionárias.

Permissionária	Conjunto de Unidades Consumidoras	DEC (horas)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	≥ 2024
CRELUZ-D	CRELUZ			31	30	29	28	27	26
COPREL	LESTE		39	37	35	33	31	30	29
COPREL	OESTE		49	47	45	43	41	39	37
CERMISSÕES	FRONTEIRA		51	49	47	45	43	41	39
CERMISSÕES	MISSÕES		44	42	40	38	36	34	32
CERILUZ	CERILUZ			30	29	28	27	26	25
CRERAL	CRERAL			30	29	28	27	26	25
CERTAJA	CERTAJA ENERGIA	68	65	62	59	56	53	50	48
COOPERLUZ	COOPERLUZ		70	67	64	61	58	55	52
CERAL DIS	CERAL-DIS	30	29	28	27	26	25	24	23
CERES	CERES	28	27	26	25	24	23	22	21
CERAL	ceral	58	55	52	49	47	45	43	41
CEREJ	CEREJ	75	71	68	65	62	59	56	53
CERGAL	CERGAL	12	11	10	10	10	10	10	10

[4] Procedimento semelhante foi adotado na Resolução Normativa nº 574/2013, que estabeleceu, para permissionárias e concessionárias, a metodologia e os limites para os indicadores de qualidade comercial DER (Duração Equivalente de Reclamação) e FER (Frequência Equivalente de Reclamação).

Permissionária	Conjunto de Unidades Consumidoras	DEC (horas)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	≥ 2024
CERGAPA	CERGAPA	43	41	39	37	35	33	31	30
CERGRAL	CERGRAL	21	20	19	18	17	16	15	14
CERMOFUL	CERMOFUL			12	11	10	10	10	10
CERPALO	CERPALO	16	15	14	13	12	11	10	10
CEDRI	CEDRI	50	48	46	44	42	40	38	36
CEPRAG	CEPRAG		23	22	21	20	19	18	17
CERSUL	CERSUL	15	14	13	12	11	10	10	10
CERTREL	CERTREL		23	22	21	20	19	18	17
COOPERA	COOPERA	12	11	10	10	10	10	10	10
COOPERCOCAL	COOPERCOCAL	15	14	13	12	11	10	10	10
COOPERMILA	coopermila	21	20	19	18	17	16	15	14
CERCOS	Cercos	20	19	18	17	16	15	14	13
CERIPA	CERIPA	44	42	40	38	36	34	32	30
CETRIL	CETRIL	23	22	21	20	19	18	17	16
CEDRAP	CEDRAP	50	48	46	44	42	40	38	36
CERIS	CERIS	134	128	122	116	110	105	100	95
CERPRO	CERPRO	16	15	14	13	12	11	10	10
CERRP	CERRP	41	39	37	35	33	31	30	29
CERIM	CERIM	54	51	49	47	45	43	41	39
CERNHE	CERNHE	41	39	37	35	33	31	30	29
CERMC	CERMC	40	38	36	34	32	30	29	28
CEJAMA	CEJAMA	20	19	18	17	16	15	14	13
CERAÇÁ	CERAÇÁ	20	19	18	17	16	15	14	13
CERBRANORTE	cerbranorte	16	15	14	13	12	11	10	10
COORSEL	COORSEL	15	14	13	12	11	10	10	10
CERTEL	TEUTÔNIA			12	11	10	10	10	10
CERTEL	LAJEADO			16	15	14	13	12	11
CERTEL	CANUDOS DO VALE			24	23	22	21	20	19
CERTEL	SÃO PEDRO DA SERRA			21	20	19	18	17	16
CERTEL	TAQUARA	43	41	39	37	35	33	31	30
CERTEL	CAZUZA			137	130	124	118	112	107

Tabela 2 – Limites propostos para o FEC dos conjuntos das permissionárias.

Permissionária	Conjunto de Unidades Consumidoras	FEC (interrupções)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	≥ 2024
CRELUZ-D	CRELUZ			26	25	24	23	22	21
COPREL	LESTE		22	21	20	19	18	17	16
COPREL	OESTE		30	28	26	25	24	23	22
CERMISSÕES	FRONTEIRA		27	26	25	24	23	22	21

Permissionária	Conjunto de Unidades Consumidoras	FEC (interrupções)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	≥ 2024
CERMISSÕES	MISSÕES		31	29	27	26	25	24	23
CERILUZ	CERILUZ			27	26	25	24	23	22
CRERAL	CRERAL			20	19	18	17	16	15
CERTAJA	CERTAJA ENERGIA	32	30	28	26	25	24	23	22
COOPERLUZ	COOPERLUZ		29	27	26	25	24	23	22
CERAL DIS	CERAL-DIS	14	13	12	11	10	9	9	9
CERES	CERES	13	12	11	10	9	9	9	9
CERAL	ceral	16	15	14	13	12	11	10	9
CEREJ	CEREJ	26	25	24	23	22	21	20	19
CERGAL	CERGAL	10	9	9	9	9	9	9	9
CERGAPA	CERGAPA	43	41	39	37	35	33	31	29
CERGRAL	CERGRAL	13	12	11	10	9	9	9	9
CERMOFUL	CERMOFUL			10	9	9	9	9	9
CERPALO	CERPALO	16	15	14	13	12	11	10	9
CEDRI	CEDRI	18	17	16	15	14	13	12	11
CEPRAG	CEPRAG		15	14	13	12	11	10	9
CERSUL	CERSUL	11	10	9	9	9	9	9	9
CERTREL	CERTREL		20	19	18	17	16	15	14
COOPERA	COOPERA	10	9	9	9	9	9	9	9
COOPERCOCAL	COOPERCOCAL	27	26	25	24	23	22	21	20
COOPERMILA	coopermila	14	13	12	11	10	9	9	9
CERCOS	Cercos	16	15	14	13	12	11	10	9
CERIPA	CERIPA	16	15	14	13	12	11	10	9
CETRIL	CETRIL	17	16	15	14	13	12	11	10
CEDRAP	CEDRAP	29	27	26	25	24	23	22	21
CERIS	CERIS	39	37	35	33	31	29	27	26
CERPRO	CERPRO	12	11	10	9	9	9	9	9
CERRP	CERRP	21	20	19	18	17	16	15	14
CERIM	CERIM	41	39	37	35	33	31	29	27
CERNHE	CERNHE	34	32	30	28	26	25	24	23
CERMC	CERMC	27	26	25	24	23	22	21	20
CEJAMA	CEJAMA	16	15	14	13	12	11	10	9
CERAÇÁ	CERAÇÁ	24	23	22	21	20	19	18	17
CERBRANORTE	cerbranorte	16	15	14	13	12	11	10	9
COORSEL	COORSEL	13	12	11	10	9	9	9	9
CERTEL	TEUTÔNIA			12	11	10	9	9	9
CERTEL	LAJEADO			16	15	14	13	12	11
CERTEL	CANUDOS DO VALE			23	22	21	20	19	18
CERTEL	SÃO PEDRO DA SERRA			20	19	18	17	16	15
CERTEL	TAQUARA	18	17	16	15	14	13	12	11

Permissionária	Conjunto de Unidades Consumidoras	FEC (interrupções)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	≥ 2024
CERTEL	CAZUZA			25	24	23	22	21	20

18. Nas Figuras 1 e 2 são apresentados o histórico de apuração e os limites equivalentes das permissionárias.

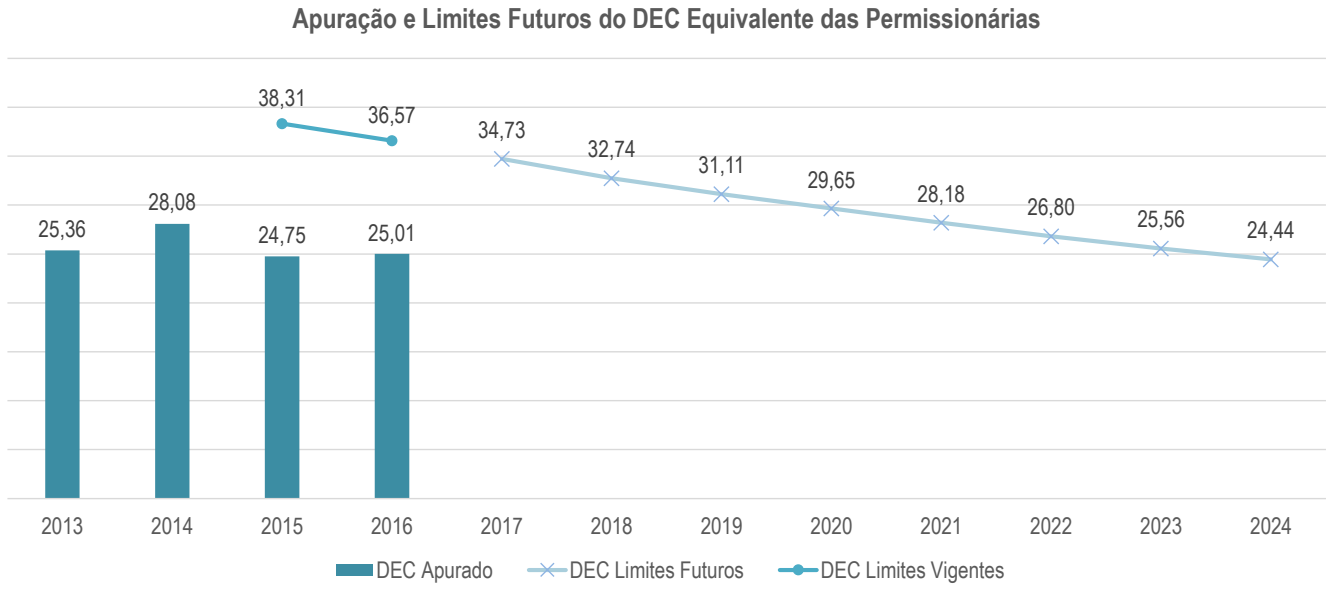

Figura 1 – Apuração e limites do DEC das permissionárias.

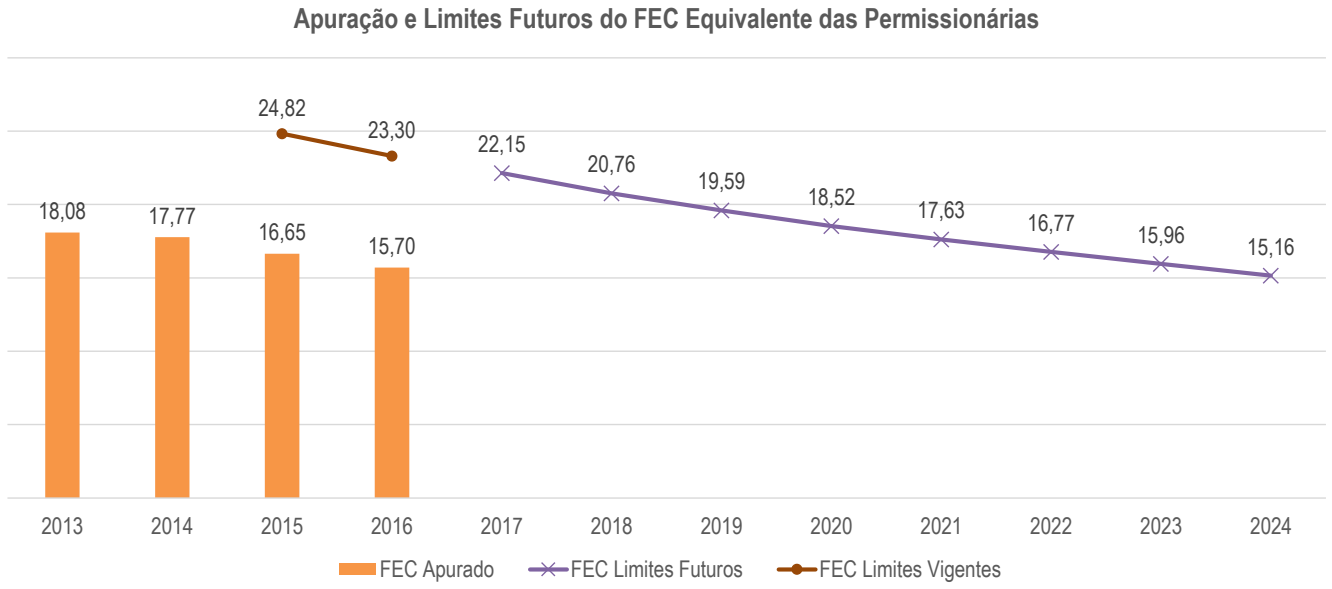

Figura 2 – Apuração e limites do FEC das permissionárias.

19. De modo a avaliar o impacto das taxas propostas, a média do histórico de apuração dos indicadores DEC e FEC foi comparada ao último limite calculado para 2024. Verificou-se que 38% dos conjuntos das permissionárias, se mantiverem a média do histórico de apuração, não irão ultrapassar os limites estabelecidos em

2024. Já para o FEC, foram identificados 36% dos conjuntos. Pode-se interpretar que há um sinal para que 62% dos conjuntos das permissionárias reduzam a duração das interrupções, caso contrário, terão problemas de ultrapassagem do limite do DEC. Para o FEC, o sinal será dado para 64% dos conjuntos reduzam a frequência das interrupções.

III – DIREITO

20. A presente decisão tem amparo nos seguintes diplomas legais e regulamentares: Lei nº 8.987/1995; Lei nº 9.074/1995; Lei nº 9.427/1996; Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição – PRODIST; Contrato de Permissão para Prestação de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; e REN nº 205/2005.

IV – DISPOSITIVO

21. Diante do exposto e do que consta do Processo nº 48500.004137/2016-02, voto pela emissão da resolução normativa, minuta anexa, que estabelece para os conjuntos de unidades consumidoras das permissionárias os limites dos indicadores de continuidade coletivos dos serviços de distribuição de energia elétrica, nos seus aspectos de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – DEC e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – FEC. Ainda, revogo as Resoluções Autorizativas nºs 4.931, 4.933 e 4.934, de 19/11/2014.

Brasília, 13 de dezembro de 2016.

REIVE BARROS DOS SANTOS
Diretor